

Žadatel: Ing. Jana Hladová

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

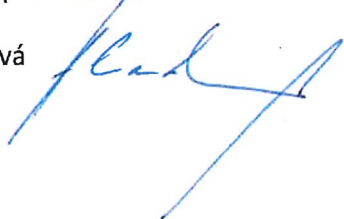
ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací. Současně jako zastupitel města žádám, aby informace byly poskytnuty v rozsahu, který zohledňuje zákon 128/2000 Sb. o obcích.

Žádám o poskytnutí veškerých podkladů, které byly předloženy Městem Kadaň v přezkumném řízení zahájeném dne 15. 1. 2021 Krajským úřadem v Ústí nad Labem, odborem ekonomickým ve věci přezkumu **Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace**, uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi Městem Kadaň a společností Skládka Tušimice a.s.

Dále žádám o doložení závěru v podobě Rozhodnutí nebo Usnesení vydaného Krajským úřadem v této věci.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Jana Hladová



V Kadani dne 12.7. 2021

Kadaň

Město Kadaň

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Mgr. Jan Losenický

pověřený místostarosta města
e-mail: mistostarosta@mesto-kadan.cz
tel: + 420 474 319 503

Naše č.j.: MUKK/31198/2021

Spis. a skart. zn: 51.2. V10

Kadaň, 27.7.2021

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 12. 7. 2021 obdrželo Město Kadaň žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vedenou pod č.j. MUKK/31198/2021, ve které požadujete veškeré podklady, které Město Kadaň předložilo Krajskému úřadu v Ústí nad Labem v přezkumném řízení ve věci přezkumu Smlouvy i poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředku obce – účelová dotace uzavřené dne 28. 12. 2018 a dále Usnesení, kterým Krajský úřad v této věci rozhodl.

V příloze naleznete požadované dokumenty.

Mgr. Jan Losenický



Digitální podpis:
27.07.2021 08:26

Přílohy:

- 1) Přezkumné řízení ve věci Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace (ze dne 2021.03.23)
- 2) Čestné prohlášení (ze dne 15.04.2021)
- 3) Přezkumné řízení ve věci Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace (ze dne 2021.04.19)
- 4) Usnesení KÚÚK ze dne 08.06.2021

Ing. Jana Hladová

1

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. VLADIMÍR TÖGEL – advokát

Organizační a právní servis zadávání veřejných zakázek

se sídlem Praha 5 - Smíchov, 150 00, Ostrovského 253/3 (Ženské domovy)

tel.: 257 214 317, fax.: 257 214 614, mobil: +420 603 540 010, ID datové schránky: xvff4wu

e-mail : togel.advokat@verzak.cz / www.verzak.cz, IČ : 12493031, DIČ : CZ6004050195, ev. č. ČAK : 04993



Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

spisová značka: KUUK/163052/2020/6
číslo jednací: KUUK/032451/2021

Účastníci řízení: 1. **Skládka Tušimice a.s.**, IČ: 25005553
Sídlo: Teplice, Úprkova 3120, PSČ 415 01
(dále jako „ST“ nebo „Skládka Tušimice“)

Právní zástupce: PPS advokáti s.r.o., IČ: 27532640
Sídlo: Velké náměstí 138/19, 500 03 Hradec Králové

2. **Město Kadaň**, IČ: 00261912
Sídlo: Mírové náměstí čp. 1, Kadaň

Právní zástupce: JUDr. Vladimír Tögel – advokát, IČ: 12493031,
Sídlo : Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5 Smíchov

Věc : Přezkumné řízení ve věci Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace, uzavřené dne 28. 12. 2018, mezi Městem Kadaň, IČ: 002 61 912, a společností Skládka Tušimice, a.s., IČ: 250 05 553 (dále jako „Smlouva“)

Vyjádření Účastníka řízení č. 2

Jednou – elektronicky
Plná moc ze dne 22. 3. 2021

I. Vyjádření k právní stránce správního řízení, vyjádření k obsahu a povaze Smlouvy a vyjádření ke skutkovým tvrzením uvedeným v podnětu

1.1. V zevně označené právní věci související se Smlouvou si Město Kadaň (dále jen „Účastník řízení č. 2“) zvolila dle Plné moci ze dne 22. 3. 2021 výše uvedeného právního zástupce.

1.2. Účastníku řízení č. 2 bylo dne 15.1.2021 doručeno usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor ekonomický (dále jako „**Správní orgán**“) č.j. KUUK/006712/2021 (dále jako „**Usnesení**“), kterým Správní orgán jako správní orgán věcně a místně příslušný zahájil podle § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**správní řád**“ nebo „**s.ř.**“) **přezkumné řízení**, jelikož (dle názoru a tvrzení Správního orgánu) lze mít za to, že Smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy.

1.3. Účastník řízení č. 2 je prostřednictvím svého právního zástupce informován o obsahu vyjádření Účastníka řízení č. 1, které bylo podáno ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje (dále též jako „**KÚÚK**“) a plně se s tímto vyjádřením ztotožňuje.

1.4. Předně Účastník řízení č. 2 souhlasí s právními výhradami Účastníka řízení č. 1, uvedenými v **čl. II bodech č. 3 – č. 6** vyjádření, ve kterém správně poukazuje na to, že v předmětném správním řízení posuzuje předmětnou právní věc nesprávný odbor, kde namísto ekonomického odboru, měl předmětnou právní věc posuzovat odbor správních činností.

1.5. Dále Účastník řízení č. 2 souhlasí s právními výhradami Účastníka řízení č. 1, uvedenými v **čl. III bodech č. 7 – č. 16** vyjádření, ve vztahu k právní povaze a hodnocení Smlouvy, protože v daném posuzovaném případě je rozhodující posouzení povahy Smlouvy, tedy zda se jedná o smlouvu veřejnoprávní nebo zda se jedná o smlouvu soukromoprávní. Dle názoru Účastníka řízení č. 2 se jedná **o smlouvu soukromoprávní**, a proto musí Správní orgán zahájené řízení zastavit, jelikož k jeho vedení nemá pravomoc.

Svůj právní názor Účastník řízení č. 2 opírá o dikci **§ 159 odst. 4 zákona č. 500/2007 Sb., správního řádu** (dále jen „**spr.ř.**“), tj. že „**veřejnoprávní smlouva se vždy posuzuje podle svého skutečného obsahu.**“ Dále dle **§ 555 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**, (dále jako „**OZ**“) platí, že „**právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.**“ Z obou cit. ustanovení spr.ř. a OZ vyplývá, že smlouvu je nutné posuzovat podle jejího obsahu, a to bez ohledu na to, zda se jedná o smlouvu veřejnoprávní nebo smlouvu soukromoprávní. Vedle samotného obsahu smlouvy je dalším základním pravidlem, k němuž je třeba přihlídnout, také skutečná vůle smluvních stran a tuto pak interpretovat, jakožto základní výkladové vodítko.

1.6. Při výkladu Smlouvy se tedy primárně nejen postupuje podle jejího obsahu, ale též podle vůle smluvních stran, tj. společnosti ST a Města Kadaň, při jejím uzavření, jak probíhala jednání o jejím uzavření a co bylo skutečnou vůlí smluvních stran.

K uvedenému Účastník řízení č. 2 sděluje, že jednání o uzavření Smlouvy probíhala mezi ze strany ST pověřené osoby – Mgr. Martina Šimerdy, manažera smluvních vztahů, a místostarostou Kadaně. Jednání probíhala tak, že společnost ST, konkrétně Mgr. Martin Šimerda navrhl obsah Smlouvy, tento předal místostarostovi a následně došlo k osobnímu jednání o podmínkách a charakteru Smlouvy. Na základě osobního jednání došlo k tomu, že návrh Smlouvy byl upraven a zaslán městu Kadaň. Ani jedna z osob, které jednaly o uzavření Smlouvy, neprojevily za celou dobu jednání vůli k tomu, aby Smlouva byla uzavřena jako smlouva veřejnoprávní na dotaci, ale oba vnímali **Smlouvu jako smlouvu soukromoprávní**.

Město Kadaň následně Smlouvu schválilo – konkrétně zastupitelstvo na svém zasedání dne **13.12.2018, usnesením č. 215/2018**. V návaznosti na schvalující usnesení bylo schváleno též usnesení **č. 216/2018 o použití prostředků**, které v souvislosti se Smlouvou Město Kadaň mělo do rozpočtu obdržet, které měly být a nakonec také i byly příjmem rozpočtu, a to na využití revitalizací Roosveltových sadů v Kadani. Z obsahu žádného z těchto usnesení nelze dovodit vůli zastupitelstva Města Kadaň k tomu, že by smlouva měla být považována za **smlouvu veřejnoprávní na dotaci**.

1.7. Pokud jde o obsah Smlouvy, tak z níže uvedeného lze dovodit, že Smlouva nemůže mít povahu smlouvy veřejnoprávní. Jednak v záhlaví Smlouvy se výslovně uvádí odkaz na to, že Smlouva je uzavřena dle **§ 1746**

odst. 6 OZ, čímž smluvní strany deklarují podřadit režim této smlouvy občanskému zákoníku, mající povahu předpisu soukromoprávního. S několika ujednání ve Smlouvě výslovně vyplývá, že **„závazkový vztah založený touto Smlouvou se bude řídit NOZ a práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, jakož i dalších právních předpisů“**. Takto projevená vůle je zcela jasně směřuje k tomu, že Smlouva se má řídit soukromým, nikoliv veřejným právem.

1.8. Pokud jde o povahu Smlouvy, pak je nutné považovat za rozhodující z hlediska shora popsaného, způsob jednání a uzavření Smlouvy mezi smluvními stranami. Jak již bylo výše uvedeno, Smlouva byla navržena ze strany společnosti ST, byla projednávána se zástupcem Města Kadaň jako s účastníkem v rovném postavení a finální podoba návrhu byla též podána ze strany společnosti ST.

Správní orgán sice vydal Usnesení na základě podnětu, ovšem tento nijak nereflektuje proces uzavírání smlouvy a pouze z toho, že na základě Smlouvy Město Kadaň poskytuje určité peněžité plnění se dovozuje, že se má jednat o dotaci. Ne každé plnění, které je poskytnuto, je plněním dotačním. Smlouva spočívá na tom, že smluvní strany jsou v rovném právním postavení a obě smluvní strany mají práva i povinnosti ze Smlouvy a zároveň z textu Smlouvy vyplývá, že za plnění závazků, které jsou sjednané ve Smlouvě, tedy že společnost ST bude na jí provozovanou skládku ukládat odpady od Nových původců, jak jsou definovány ve Smlouvě, a pokud tento svůj závazek bude plnit, vznikne jí nárok na příspěvek. Jedná se tedy o poskytnutí určitých do jisté míry vzájemných plnění, nebo-li o systém **„plnění za plnění“**. Smlouva tedy není vystavena na tom, že bez jakéhokoliv plnění smluvní povinnosti obdrží společnost ST příspěvek.

Z textu Smlouvy lze konkrétně poukázat na následující:

1.8.1. Skládku Tušimice a.s. má podle čl. II. a čl. IV. Smlouvy ukládat na jí provozovanou skládku odpady od nových původců, a

1.8.2. Za takové odpady při splnění dalších podmínek má být ze strany Města Kadaň vyplacen určitý příspěvek (viz. čl. III. a čl. IV. Smlouvy).

1.9. Jedná se tak v podstatě o období kupní smlouvy – za dodávku určité věci (splnění určité povinnosti) druhá smluvní strana hradí kupní cenu (poskytuje určité peněžité plnění). Z obsahu Smlouvy nevyplývá, že by zakládala či měnila veřejnoprávní povinnosti, že by Město Kadaň bylo v silnější pozici oproti společnosti ST – tedy v pozici orgánu, který může o právech a povinnostech ze Smlouvy konkrétně rozhodovat.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že úvahy uvedené v podnětu ohledně jednostranného plnění, které má být dotací, jsou **nesprávnými a domnělými**, jelikož nereflektují žádnou z podstatných výše zmíněných skutečností, zejména pak **vzájemnost plnění**, která se podává již jen z obsahu Smlouvy, což autor podnětu vědomě a tedy účelově přehlíží a nebo tak činí toliko z neznalosti, což však ve výsledku ve vztahu k podnětu a zahájení správního řízení vyjde nastejno.

1.10. Obsah podnětu poukazuje na to, že **„Smlouva je v rozporu veřejným zájmem a nařízením vlády (Plánem odpadového hospodářství České republiky), jelikož je na jejím základě upřednostňováno skládkování odpadu před jinými způsoby nakládání s odpady, které mají být v hierarchii nakládání s odpady nadřazenými“**.

Autor podnětu opomíjí konkrétní skutkové okolnosti nakládání s odpady podle Smlouvy, i když druhy odpadů, s nimiž bylo naloženo podle Smlouvy byly autorovi známy, jelikož mu byly sděleny v rámci postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tato Smlouva se týká těch druhů odpadu, tj. jedná se o odpad směsný a komunální a velkoobjemových konkrétních katalogových čísel), s nimiž nebylo možné za platnosti zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) naložit jinak než jejich uložením na skládku. Daný druh odpadu nemohl být recyklován ani odstraněn jiným způsobem. Tedy pokud podle Smlouvy konkrétní druh odpadu, jenž je v souladu s odpadovou legislativou určen pro odstranění na skládce, je umístěn na skládku, jedná se o postup zcela v souladu s odpadovou legislativou, jakož i veřejným zájmem, jelikož jiný způsob naložení zde již nepřichází do úvahy. Závěr v tom smyslu, že Smlouva měla být v rozporu s veřejným zájmem a Plánem

odpadového hospodářství České republiky je zcela nesprávný a mýjí se s konkrétním plněním a účelem Smlouvy.

1.11. V podnětu je též obsažena argumentace údajného obcházení zákona o odpadech s tím, že údajná dotace je odvozena od uhrazeného zákonného poplatku. Autor podnětu má za to, že poplatek za uložení odpadu na skládku je na základě Smlouvy vlastně snižován, protože má být „vracen“ a že Smlouvou dochází k tomu, že se zvyšuje ukládání odpadů na skládku.

Pokud jde o vracení poplatku, jedná se o spekulaci autora podnětu, který ačkoliv je obeznámen s obsahem usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2018 č. 216/2018, se domnívá, že část peněžních prostředků se „vrací“ společnosti ST. Přitom právě zmiňované usnesení zastupitelstva rozhodlo o určení peněžních prostředků získaných na základě Smlouvy na **revitalizaci Roosveltových sadů v Kadani**. Navíc tento nesprávný argument uvedený v podnětu pomíjí tu základní skutečnost, že **příjem z poplatku za uložení odpadu na skládku** je dle **§ 46 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.**, o odpadech, pravidelným měsíčním příjmem a od okamžiku, kdy jsou prostředky přijaty jeho příjemcem, tedy Městem Kadaň, může s nimi příjemce svobodně a postupem podle platných právních předpisů nakládat. Smlouva není nastavena tak, že by se snižovala výše a podmínky odvodu zákonného poplatku uložení odpadu na skládku.

1.12. Další argument uvedený v podnětu v tom smyslu, že se zvyšuje podíl odpadu ukládaného na skládku, je též nesprávný a je v rozporu s realitou. Podle Smlouvy bylo nakládáno s odpadem, který musel být umístěn (uložen) na skládku, protože jiný způsob naložení s ním nebyl podle tehdy platné odpadové legislativy možný.

II. Návrh

2.1. Na základě výše uvedeného **Účastník řízení č. 2** na podporu svých tvrzení obsažených v tomto vyjádření, zejména pak ve vztahu k obsahu a povaze uzavřené Smlouvy jakožto smlouvy soukromoprávní, navrhuje provést níže uvedené důkazy:

Důkaz:

- a) Výslechem Mgr. Martina Šimerdy, adresa pro obeslání: viz sídlo ST
- b) Výslechem místostarosty Města Kadaň : Mgr. Jan Losenický
- c) Usneseními zastupitelstva Města Kadaň ze dne 13.12.2018 č. 215/2018 a č. 216/2018

2.2. Na základě výše uvedených argumentů a provedeního dokazování je zřejmé, že uzavřená Smlouva je smlouvou **soukromoprávní**, a tedy Správní orgán **nemá pravomoc dle § 165 spr.ř.** rozhodovat nejen o jejím souladu s právními předpisy, ale ani o jejím zrušení, a proto má být zahájené správní řízení zastaveno.

V Praze dne (viz el. podpis)

JUDr.
Vladimír
Tögel

Digitálně podepsal
JUDr. Vladimír
Tögel
Datum: 2021.03.23
09:01:35 +01'00'

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Mgr. Jan Losenický
pověřený místostarosta města
e-mail: mistostarosta@mesto-kadan.cz
tel: + 420 474 319 503

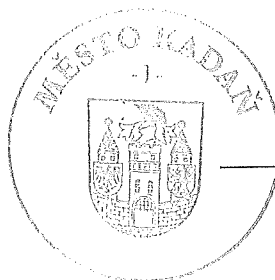
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

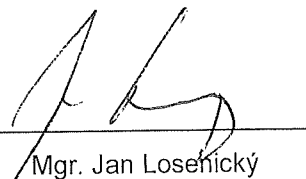
Já, **Mgr. Jan Losenický**, **místostarosta města Kadaň**, čestně prohlašuji ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace, uzavřené dne 28. 12. 2018, mezi Městem Kadaň, IČ: 002 61 912 a společností Skládku Tušimice a. s. (dále jako „Smlouva“) pro účely správního řízení vedeného u Krajského úřadu Ústeckého kraje pod sp. zn. KUUK/163052/2020/4, č. j. KUUK/006712/2021, následující:

1. Se zástupcem společnosti Skládku Tušimice, a. s., Mgr. Martinem Šimerdou jsem o uzavření Smlouvy vedl několik osobních jednání.
2. První jednání proběhlo dne 29. 8. 2018 za přítomnosti tajemníka města Ing. Zdeňka Vaška, kde mi jako zástupci města byl představen princip spolupráce a teze Smlouvy a byly zodpovídány dotazy.
3. Další jednání s Mgr. Šimerdou proběhlo dne 9. 11. 2018, a to již nad zaslaným návrhem textu Smlouvy, v němž byly odsouhlaseny úpravy týkající se doby plnění, definice Cyklu a zdanitelného plnění u DPH.
4. Upravený návrh Smlouvy byl Mgr. Šimerdou zaslán k projednání v orgánech Města Kadaň. K projednání jsem nechal zpracovat stanovisko právníka města JUDr. Miroslava Duchoně a sám jsem zpracoval analýzu možného dopadu na město Kadaň v případě návozu odpadu od Nového původce přes město Kadaň.
5. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Kadaň na zasedání dne 13. 12. 2018, usnesením č. 215/2018 a zde bylo pod stejným názvem schváleno i usnesení č. 216/2018 o využití finančních prostředků získaných na základě Smlouvy. K podpisu Smlouvy došlo dne 28. 12. 2018.
6. Princip spolupráce na základě Smlouvy jsem od počátku vnímal jako soukromoprávní vztah mezi Městem Kadaň a společností Skládku Tušimice, a. s. a takto jsem to také prezentoval na Zastupitelstvu. Za příspěvek na zpracování odpadu bylo společností Skládku Tušimice, a.s. nabídnuto protiplnění ve výnosu z poplatku za ukládání odpadů na provozovanou skládku, která je z velké části na katastru města Kadaň. Proto také bylo navrženo usnesení o využití prostředků získaných na základě smlouvy. Vzhledem k tomuto principu tak za Město Kadaň nahlížím na Smlouvu jako na smlouvu soukromoprávní se vzájemným protiplněním obou smluvních stran, nikoliv jako na smlouvu veřejnoprávní.

Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé.

V Kadani, dne 15. 4. 2021




Mgr. Jan Losenický

13

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. VLADIMÍR TÖGEL – advokát

Organizační a právní servis zadávání veřejných zakázek

se sídlem Praha 5 - Smíchov, 150 00, Ostrovského 253/3 (Ženské domovy)

tel.: 257 214 317, fax.: 257 214 614, mobil: +420 603 540 010, ID datové schránky: xvff4wu

e-mail : togel.advokat@verzak.cz / www.verzak.cz, IČ : 12493031, DIČ : CZ6004050195, ev. č. ČAK : 04993



Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

spisová značka: KUUK/163052/2020/6
číslo jednací: KUUK/032451/2021

Účastníci řízení: 1. Skládka Tušimice a.s., IČ: 25005553
Sídlo: Teplice, Úprkova 3120, PSČ 415 01
(dále jako „ST“ nebo „Skládka Tušimice“)

Právní zástupce: PPS advokáti s.r.o., IČ: 27532640
Sídlo: Velké náměstí 138/19, 500 03 Hradec Králové

2. Město Kadaň, IČ: 00261912
Sídlo: Mírové náměstí čp. 1, Kadaň

Právní zástupce: JUDr. Vladimír Tögel – advokát, IČ: 12493031,
Sídlo : Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5 Smíchov

Věc : Přezkumné řízení ve věci Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace, uzavřené dne 28. 12. 2018, mezi Městem Kadaň, IČ: 002 61 912, a společností Skládka Tušimice, a.s., IČ: 250 05 553 (dále jako „Smlouva“)

Vyjádření Účastníka řízení č. 2 k podkladům rozhodnutí

Jednou – elektronicky
Čestné prohlášení Mgr. Jana Losenického, místostarosta Města Kadaň

I. Úvod

1.1. Účastníku řízení č. 2 bylo dne 15.1.2021 doručeno usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor ekonomický (dále jako „**Správní orgán**“) č.j. KUUK/006712/2021 (dále jako „**Usnesení**“), kterým Správní orgán jako správní orgán věcně a místně příslušný zahájil podle **§ 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,** správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**správní řád**“ nebo „**sp.ř.**“) **přezkumné řízení**, jelikož dle názoru a tvrzení Správního orgánu lze mít za to, že Smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy.

1.2. Účastník řízení č. 2 prostřednictvím svého právního zástupce podal dne **23. 3. 2021 vyjádření**, na které v celém rozsahu odkazuje.

1.3. Správní orgán dne **8. 4. 2021** doručil právnímu zástupci účastníka řízení č. 2 Výzvu k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí s určenou lhůtou deseti dnů ode dne doručení výzvy (dále jako „**Výzva**“). Účastník řízení č. 2 ve stanovené lhůtě podává v návaznosti na Výzvu následující vyjádření k podkladům rozhodnutí.

II. Vyjádření k podkladům rozhodnutí

2.1. Účastník řízení č. 2 úvodem uvádí, že v celém rozsahu trvá na všech svých argumentech, tvrzeních a důkazních návrzích uvedených ve Vyjádření. **Účastník řízení č. 2** předchozí právní argumentaci nyní nebude opakovat, pouze zdůrazňuje, že dle skutkového stavu a právního hodnocení posuzovaná Smlouva je smlouvou **soukromoprávní**, nikoliv smlouvou **veřejnoprávní**, jak se snaží správní orgán v tomto správním řízení dovodit.

Účastník řízení č. 2 charakter smlouvy jako soukromoprávní dovozuje jednak z obsahu posuzované Smlouvy a dále z vůle jejich smluvních stran, která byla při uzavírání této smlouvy jednoznačná, tj. že vůle smluvních stran na straně osob, které za ně jednaly směřovala vždy k uzavření a plnění soukromoprávní smlouvy, nikoliv smlouvy veřejnoprávní.

2.2. Správní orgán ve Výzvě uvádí, že shromáždil podklady pro vydání rozhodnutí. Z tohoto sdělení je patrné, že Správní orgán již nechce provést výslech účastníkem řízení č. 2 navrhovaného **svědka Mgr. Jana Losenického** a také **svědka Mgr. Martina Šimerdy**. **Účastník řízení č. 2** je toho názoru, že je důležité, aby v rámci přezkumného řízení Správní orgán provedl výslech těchto svědků, neboť se jedná o důkazní prostředek ve formě sdělení obou svědků, jak jednání, tak i průběžná vzájemné komunikace za účelem uzavření smlouvy ve vztahu k jejímu plnění, probíhala.

2.3. Vzhledem k tomu, že správní orgán **odmítá provést důkaz výsledkem těchto svědků**, tak **účastník řízení č. 2** jako důkaz předkládá k založení **Čestné prohlášení Mgr. Jana Losenického, místostarosty města**, aby bylo alespoň z tohoto dokladu zřejmé, jak jednání o uzavření Smlouvy probíhalo a jak účastník řízení č. 2 uzavřenou Smlouvou od počátku vnímá a její obsah právně vykládá. Čestné prohlášení, které osobně **sepsal a podepsal Mgr. Jan Losenický**, takto místostarosta města, jednoznačně prokazuje tu skutečnost, že Smlouva je svojí povahou smlouvou soukromoprávní, nikoliv smlouvou veřejnoprávní.

2.4. Pokud by Správní orgán vyhodnotil Smlouvu jako smlouvu veřejnoprávní, s čímž však účastník řízení č. 2 nesouhlasí, musí se podle jeho právního názoru zabývat aplikací **§ 94 odst. 4 sp.ř.** podle něhož platí, že *„jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení zastaví“.*

2.5. Pro přezkumné řízení týkající se veřejnoprávní smlouvy se musí aplikovat právě i **§ 94 odst. 4 sp. ř.** Z dikce **§ 165 odst. 7 sp. ř.** totiž vyplývá, že *„není-li v odstavcích 1 až 6 stanoveno jinak, platí pro přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy obdobně ustanovení o přezkumném řízení s tím, že správní orgán není vázán lhůtami uvedenými v § 96 odst. 1 a § 97 odst. 2; při určení účinků rozhodnutí se přiměřeně použije ustanovení § 99“.*

Citovaná dikce **§ 165 odst. 7 sp. ř.** na přezkumné řízení týkající se veřejnoprávní smlouvy nevylučuje použití **§ 94 odst. 4 sp. ř.**, jehož aplikací se musí z moci úřední Správní orgán zabývat.

2.6. Ve světle shora uvedených skutečností vážnost újmy způsobené oběma stranám smlouvy zrušením Smlouvy převažuje nad tím, aby došlo ke zrušení Smlouvy jako celku z hlediska veřejných zájmů.

V Praze dne (viz el. podpis)

JUDr.
Vladimír
Tögel

Digitálně
podepsal JUDr.
Vladimír Tögel
Datum:
2021.04.19
18:07:02 +02'00'

4

Krajský úřad Ústeckého kraje

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Ing. Lenka Knorrová
Organizace, OI:	
Sériové č. cert.:	2811590
Vydavatel cert.:	I.CA Public CA/RSA 07/2015
Datum a čas:	08.06.2021 14:36:08
Důvod:	
Místo:	

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
ekonomický odbor

Spisová značka: KUUK/163052/2020/20
Číslo jednací: KUUK/076030/2021
UID: kuukescd201c2
Vyřizuje / tel: Ing. Lenka Knorrová / 475 657 682
E-mail: knorrova.l@kr-ustecky.cz

U S N E S E N Í

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ekonomický jako správní orgán (dále jen „krajský úřad“) věcně a místně příslušný dle ustanovení § 165 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ustanovením § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“), v přezkumném řízení Spisová značka: KUUK/163052/2020/4 zahájeném dne 15. 1. 2021 ve věci přezkumu Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace, uzavřené dne 28. 12. 2018 mezi Městem Kadaň a společností Skládka Tušimice a.s. (dále jen „řízení“)

rozhodl

dle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu tak, že **řízení se zastavuje**.

Účastníci řízení:

Město Kadaň, IČ: 002 61 912, se sídlem Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, zastoupené na základě plné moci JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Ostrovského čp. 253/3

Skládka Tušimice a.s., IČ: 250 05 553, se sídlem Teplice, Úprkova čp. 3120, zastoupená na základě plné moci společností PPS advokáti s.r.o., IČ: 275 32 640, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí čp. 135/19

O D Ů V O D N Ě N Í

Důvod zahájení a průběh řízení

Dne 28. 12. 2018 uzavřely Město Kadaň a společnost Skládka Tušimice a.s. (dále jen „společnost Skládka Tušimice“) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace (dále jen „smlouva“). Dle záhlaví byla smlouva uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku za sjednaných podmínek společnosti Skládku Tušimice na specifikovanou činnost formou účelové dotace. Krajský úřad vyhodnotil smlouvu podle obsahu jako veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Krajský úřad odůvodnil tento právní závěr ve svém Usnesení Spisová značka: KUUK/163052/2020/4, Číslo jednací: KUUK/006712/2021, UID: kuukescd0c406, ze dne 14. 1. 2021, o zahájení řízení. Na tomto místě je pro lepší orientaci uveden stručný souhrn tohoto odůvodnění. Dle ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů platí, že „Pro účely tohoto zákona se rozumí dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, svazku obcí nebo Regionální rady regionu soudržnosti právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel...“. V daném případě jde o poskytnutí veřejných prostředků na stanovený účel a předmět smlouvy je tedy správně označen jako dotace. Dle ustanovení § 10a odst. 3 stejného zákona lze „Dotací nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (...), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.“ Jiný způsob poskytnutí dotace zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nepřipouští. Dle stanoviska Ministerstva financí k některým dotazům územních samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracovaného ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a publikovaného dne 15. 6. 2015 pak platí, že „V otázce, jaký charakter mají smlouvy, na jejichž základě jsou poskytovány dotace, je judikatura českých soudů dlouhodobě jednotná. Veřejnoprávní charakter měly i smlouvy o poskytnutí dotace z veřejného rozpočtu uzavřené před účinností zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a to bez ohledu na to, jak byly označeny. K tomu viz např. rozsudek NSS č.j. 2 Afs 173/2006-85, nebo č.j. 2 Afs 58/2007-56.“ Povinnost řídit se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a správním řádem nelze vyloučit aplikací principu smluvní volnosti a uzavřením smlouvy dle ustanovení o nepojmenované smlouvě dle občanského zákoníku. Je nepochybné, že v případě dané smlouvy jde o účelově vázané poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města, jde tedy o dotaci a takovou dotaci je možné poskytnout výhradně na základě veřejnoprávní smlouvy nebo ze zákonem předpokládaného důvodu. Odůvodnění veřejnoprávní povahy smlouvy je dále rozvedeno v rámci vypořádání námitek účastníků řízení.

Usnesením Spisová značka: KUUK/163052/2020/4, Číslo jednací: KUUK/006712/2021, UID: kuukescd0c406, zahájil krajský úřad dne 15. 1. 2021 přezkumné řízení dle ustanovení § 165 správního řádu, jehož předmětem je přezkoumání souladu smlouvy s právními předpisy. Krajský úřad při posouzení, zda je dán zákonný důvod pro zahájení přezkumného řízení, vycházel kromě obsahu samotné smlouvy rovněž z informací obsažených v nedatované „odpovědi na interpelaci“ zpracované Mgr. Janem Losenickým, místostarostou Města Kadaň, včetně jejích příloh. Z uvedených podkladů je patrné, že příjemce příspěvku, společnost Skládku Tušimice nepodala žádost o poskytnutí dotace postupem dle ustanovení § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Namísto toho příjemce předložil Městu Kadaň návrh na uzavření smlouvy (viz stanovisko JUDr. Duchoně v příloze „odpovědi na interpelaci“). Z uvedeného vyplývá důvodná pochybnost o dodržení zákonného procesního postupu před uzavřením smlouvy, neboť dle citovaného ustanovení lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace se stanovenými obsahovými náležitostmi. Ve smlouvě dále není uvedena náležitost dle ustanovení § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle něhož, je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, musí smlouva obsahovat povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací.

Vzhledem k uvedenému přistoupil krajský úřad v souladu se svými povinnostmi dle ustanovení §§ 3 a 50 správního řádu (zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, opatřit podklady pro vydání rozhodnutí) k vydání Usnesení Spisová značka: KUUK/163052/2020/7, Číslo jednací: KUUK/032453/2021, UID: kuukescd1369b, ze dne 9. 3. 2021, kterým uložil Městu Kadaň povinnost předložit návrh příjemce příspěvku společnosti Skládky Tušimice na uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelové dotace (dále jen „návrh smlouvy“). Krajský úřad považoval za nezbytné zjistit, zda návrh smlouvy po obsahové stránce splňuje obsahové náležitosti žádosti o dotaci stanovené v ustanovení § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zjištění této skutečnosti je nezbytné s ohledem na ustanovení § 96 odst. 2 správního řádu, které pro přezkum veřejnoprávní smlouvy platí obdobně (viz ustanovení § 165 odst. 7 správního řádu). Podle ustanovení § 96 odst. 2 správního řádu se k vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, nepřihlíží. Rovněž v případě veřejnoprávní smlouvy tak nelze přihlížet k případným vadám procesního postupu před uzavřením smlouvy, které jsou formálního rázu bez dopadu na zákonnost obsahu smlouvy. Město Kadaň návrh smlouvy krajskému úřadu nepředložilo. Krajský úřad nicméně nepřistoupil k vynucení splnění této procesní povinnosti, neboť vyjádření účastníků řízení a k těmto vyjádřením přiložené podklady umožnily krajskému úřadu spolehlivě usuzovat na obsah návrhu smlouvy.

Krajský úřad považuje za nezbytné vyjádřit se na tomto místě k délce vedeného řízení. Krajský úřad očekával podání odvolání účastníků proti usnesení o zahájení řízení s ohledem na kardinální otázku spornou mezi krajským úřadem a účastníky, zda je smlouva smlouvou veřejnoprávní. Proto po zahájení řízení nečinil krajský úřad bezprostředně další úkony. Vzhledem k tomu, že účastníci žádnou procesní aktivitu nevyvinuli, vydal krajský úřad dne 9. 3. 2021 Výzvu Spisová značka: KUUK/163052/2020/6, Číslo jednací: KUUK/032451/2021, UID: kuukescd13699, k podání vyjádření a navržení důkazů (tato se časově kryla s podáním vyjádření společnosti Skládky Tušimice k řízení) mimo jiné s ohledem na možnost aplikace ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu. Účastníkům tak byl dán prostor pro doložení újmy, která by jim vznikla zrušením smlouvy. Účastníci uplatnili vyjádření s řadou námitek zejména vůči veřejnoprávnímu režimu smlouvy. Následně krajský úřad vyzval účastníky k seznámení s podklady rozhodnutí, stalo se tak Výzvou k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí Spisová značka: KUUK/163052/2020/14, Číslo jednací: KUUK/046837/2021, UID: kuukescd1785e, ze dne 8. 4. 2021. Krajský úřad vedl řízení o přezkumu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve své praxi poprvé a nadto se jedná o smlouvu z hlediska obsahu práv a povinností ojedinělou, značně neobvyklou. Samotná příprava tohoto Usnesení pak vyžádala více než 70 hodin časového prostoru. Z důvodu ojedinělosti agendy přezkumu smlouvy o poskytnutí dotace není na krajském úřadě vyčleněna na tuto agendu personální kapacita. Proto bylo nutné přípravu usnesení vklínit do výkonu ostatní agendy. Lze konstatovat, že celkově pak byl výkon agendy krajského úřadu v prvním pololetí roku 2021 zatížen dopady mimořádných a ochranných opatření ke Covid-19. Vzhledem ke složitosti věci spočívající v neobvyklosti předmětu přezkumu tak došlo při vedeném řízení k překročení lhůt dle ustanovení § 71 správního řádu.

Odůvodnění výroku usnesení

Město Kadaň podalo vyjádření k řízení dne 23. 3. 2021 a dne 20. 4. 2021. Společnost Skládky Tušimice podala vyjádření k řízení dne 8. 3. 2021 a dne 20. 4. 2021. Ve svém druhém vyjádření společnost Skládky Tušimice pod bodem 9. sdělila, že finanční limit sjednaný v odstavci 4.6 Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy byl v roce 2020 dosažen, tedy na základě smlouvy již společnost Skládky Tušimice obdržela částku ve výši 5 004 620,- Kč včetně DPH. Tato informace je podstatná pro další průběh řízení.

Dle Čl. VI. *Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy* odstavec 6.1 smlouvy byla smlouva uzavřena na dobu určitou. Nestanoví-li se ve smlouvě dále jinak, uzavírá se na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Dle odstavce 6.2 téhož článku platnost smlouvy bude ukončena i vyčerpáním maximální celkové výše příspěvku. V případě vyčerpání maximální celkové výše příspěvku je k datu vyčerpání též ukončen Cyklus.

Dle odstavce 4.6 Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy vskutku maximální výše platby Města Kadaň, jakožto poskytovatele příspěvku společnosti Skládku Tušimice jakožto příjemci, činí 5 004 620,- Kč. Na základě výše citovaného vyjádření společnosti Skládku Tušimice tak bylo nutné ověřit, zda došlo k ukončení platnosti smlouvy v důsledku vyčerpání maximální celkové výše příspěvku. Zánik smlouvy by byl s ohledem na níže uvedený výklad poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu důvodem pro zastavení přezkumného řízení dle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu. Zánik smlouvy, která je předmětem přezkumu, představuje odpadnutí důvodu řízení ve smyslu citovaného ustanovení. Dle odstavce 4.6 Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy se Město Kadaň, jakožto poskytovatel, zavazuje vyplatit vždy část příspěvku, jež odpovídá průběžnému vyúčtování dle podepsaného protokolu vždy za daný kalendářní rok a to dle průběžného vyúčtování k 31. 12. daného kalendářního roku s tím, že příspěvek bude hrazen poskytovatelem na bankovní účet příjemce číslo účtu 117183373/0300 ve lhůtě do 45 dnů od data podpisu protokolu. Krajský úřad si proto vyžádal, s ohledem na hospodárnost řízení, telefonicky dne 1. 6. 2021 od Města Kadaň kopii protokolu za rok 2020 a kopii dokladu o platbě – výpis z účtu Města Kadaň. (Tyto listiny se staly podkladem rozhodnutí, ovšem z povahy věci je jejich obsah oběma účastníkům znám, proto krajský úřad nepřistoupil k seznámení společnosti Skládku Tušimice s těmito podklady.)

Z obsahu zaslaného protokolu ze dne 6. 1. 2021 zjistil krajský úřad následující podstatné skutečnosti. Protokol obsahuje tabulku, kde v osmém sloupci je uvedeno množství tun zpoplatněného odpadu po jednotlivých měsících roku 2020. Ve sloupci dvanáctém je vypočten příspěvek za jednotlivé měsíce roku 2020 bez omezení výše dle smlouvy. Dále je v protokolu uvedena maximální výše platby dle smlouvy bez DPH (4 136 049,- Kč), vyčerpaná výše příspěvku za rok 2019 bez DPH a příspěvek za rok 2020 bez DPH a dále včetně DPH ve výši 2 127 493,67 Kč přípustné dle smlouvy. Součet příspěvku za rok 2019 a 2020 odpovídá maximální přípustné výši příspěvku dle smlouvy. Dále je v protokolu stvrzeno, že položky byly zkontrolovány dle hlášení o odpadech a tuny od nového původce odpovídají. Dle výpisu z bankovního účtu Města Kadaň byla platba ve prospěch výše uvedeného účtu společnosti Skládku Tušimice ve výši dle protokolu provedena dne 19. 3. 2021. Z citovaných podkladů vyplývá, že zaplacením příspěvku za rok 2020 došlo k ukončení platnosti smlouvy ve smyslu odst. 6.2 Čl. VI. *Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy*.

V odůvodnění závěru č. 82 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009 je uvedeno následující. „Podle § 165 odst. 7 správního řádu se při přezkumu veřejnoprávní smlouvy použijí ustanovení o přezkumném řízení (§ 94 až 99 správního řádu) s výjimkou ustanovení o lhůtách pro zahájení a dokončení přezkumného řízení. Správní řád tak přezkum veřejnoprávní smlouvy z hlediska jeho časového určení neomezuje. K tomu je však možné uvést, že po uplynutí doby platnosti veřejnoprávní smlouvy veřejnoprávní smlouva zaniká a tedy ji není možné, jako neexistující, přezkoumávat z hlediska její případné nezákonnosti resp. nemůže být nezákonná, pokud neexistuje.“ Vzhledem k uvedenému krajský úřad konstatuje, že nastal důvod pro zastavení řízení dle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu.

Posouzení souladu smlouvy se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (nad rámec důvodu pro zastavení řízení)

Vyhodnocení rozporu s ustanovením § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Společnost Skládky Tušimice v bodě 14. vyjádření, ze dne 5. 3. 2021, uvedla, že jednání o uzavření smlouvy probíhala mezi Mgr. Martinem Šimerdou, pověřeným společností Skládky Tušimice, a místostarostou Města Kadaň Mgr. Janem Losenickým. Mgr. Martin Šimerda předal Mgr. Janu Losenickému návrh smlouvy. Na základě osobního jednání mezi uvedenými byl návrh smlouvy upraven a zaslán Městu Kadaň. Takto upravený návrh Město Kadaň následně schválilo usnesením č. 215/2018 ze dne 13. 12. 2018. V čestném prohlášení Mgr. Martina Šimerdy, ze dne 14. 4. 2021, které bylo přiloženo k vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 19. 4. 2021, uvedl Mgr. Martin Šimerda následující. Mgr. Martin Šimerda jednal s Městem Kadaň, konkrétně s Ing. Janem Losenickým, o uzavření smlouvy. Dne 29. 8. 2018 proběhlo osobní jednání o principech spolupráce, podle něhož zpracoval Mgr. Martin Šimerda text návrhu smlouvy, nad nímž proběhlo další jednání dne 9. 11. 2018. Téhož dne zaslal Mgr. Martin Šimerda podle výsledku jednání upravený text smlouvy Městu Kadaň, který byl schválen Zastupitelstvem města Kadaň výše citovaným usnesením. V čestném prohlášení Mgr. Jana Losenického, místostarosty Města Kadaň, ze dne 15. 4. 2021, které bylo přiloženo k vyjádření města Kadaň ze dne 19. 4. 2021, jsou uvedeny shodné okolnosti vzniku návrhu smlouvy. Citovaná čestná prohlášení jakož i vyjádření účastníků řízení lze považovat za věrohodná, nevzbuzující pochybnost o jejich pravdivosti, neboť krajskému úřadu není známa žádná okolnost, která by tuto věrohodnost snižovala. Lze tudíž přijmout závěr, že z hlediska splnění náležitostí žádosti o dotaci ve smyslu ustanovení § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutno posuzovat samotný obsah smlouvy, který odpovídá konečnému návrhu společnosti Skládky Tušimice na uzavření smlouvy, ze dne 9. 11. 2018.

Dle ustanovení § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů *dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň*

- a) *jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,*
- b) *požadovanou částku,*
- c) *účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,*
- d) *dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,*
- e) *odůvodnění žádosti,*
- f) *je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci*
 1. *osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,*
 2. *osob s podílem v této právnické osobě,*
 3. *osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,*
- g) *seznam případných příloh žádosti,*
- h) *den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.*

Smlouva obsahuje identifikační údaje žadatele a osoby, která jej zastupuje, požadovanou částku vyjádřenou ve formě jednotkového příspěvku se stanovenou celkovou maximální částkou (Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku smlouvy*), a účel dotace vyjádřený v Preambuli smlouvy jako získání nových původců odpadů pro co nejekonomičtější naplnění

kapacity skládky. V Preambuli smlouvy je obsaženo rovněž odůvodnění žádosti. V článku IV. smlouvy je stanovena rovněž doba, v níž má být účelu příspěvku dosaženo. Z logiky věci pak nenalézáme na smlouvě den vyhotovení žádosti, tj. návrhu smlouvy, který je znám z výše citovaných čestných prohlášení. Tento nedostatek formálního rázu nelze hodnotit jako procesní vadu způsobující nezákonnost veřejnoprávní smlouvy. Součástí návrhu smlouvy, hodnocené jako žádost o dotaci, není identifikace osob s podílem ve společnosti Skládky Tušimice, ani osob, v nichž má tato společnost přímý podíl ve smyslu ustanovení § 10a odst. 3 písmeno f) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Samotné Město Kadaň, jakožto poskytovatel dotace, bylo v době zaslání návrhu na uzavření smlouvy akcionářem společnosti Skládky Tušimice (tato skutečnost je všeobecně známá, krajský úřad proto neprovádí žádný důkaz k jejímu prokázání listinou ze sbírky listin obchodního rejstříku). Lze tudíž předpokládat, že informace o podílech ve společnosti Skládky Tušimice i osobách, v nichž měla tato společnost přímý podíl a o jeho výši, byly Městu Kadaň dostupné a jako poskytovatel dotace mohlo město s těmito informacemi pracovat. Absence těchto informací v návrhu smlouvy, hodnoceném krajským úřadem jako žádost o dotaci, proto představuje pouze takovou vadu procesu předcházejícího uzavření smlouvy, která ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 správního řádu nemá vliv na samotnou zákonnost smlouvy. Lze uzavřít, že návrh smlouvy hodnocený jako žádost o dotaci nemá vady, pro které by bylo nutno veřejnoprávní smlouvu zrušit v případě meritorního rozhodování ve věci.

Vyhodnocení rozporu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Dle ustanovení § 10a odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů *veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci obsahuje alespoň*

- a) *název, sídlo, identifikační číslo poskytovatele dotace nebo návratné finanční výpomoci,*
- b) *jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,*
- c) *číslo bankovního účtu poskytovatele a příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci, nebo způsob, jakým budou prostředky poskytnuty,*
- d) *poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta; u dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových peněžních prostředků a zdroj jejich krytí; u dotace, která není poskytována jednorázově, výši jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a termíny jejich poskytnutí,*
- e) *účel, na který jsou poskytované peněžní prostředky určeny,*
- f) *dobu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo,*
- g) *u návratné finanční výpomoci lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,*
- h) *podmínky, které je příjemce povinen při použití peněžních prostředků splnit,*
- i) *případně další podmínky související s účelem, na něž byly peněžní prostředky poskytnuty, které je příjemce povinen dodržet,*
- j) *dobu pro předložení finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci a číslo účtu, na který mají být nepoužité peněžní prostředky nebo návratná finanční výpomoc vráceny,*
- k) *je-li příjemcem dotace nebo návratné finanční výpomoci právnická osoba, povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,*
- l) *den podpisu smlouvy smluvními stranami a jejich podpisy.*

Náležitosti smlouvy o poskytnutí dotace jsou obdobné jako náležitosti žádosti o dotaci, viz výše. Krajský úřad proto souhrnně konstatuje, že smlouva obsahuje náležitosti požadované citovaným ustanovením s výjimkou stanovení povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací. Tato povinnost může být dle názoru krajského úřadu formulována například tak, že příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.

Při hodnocení závažnosti tohoto rozporu smlouvy se zákonem krajský úřad opět přihlédl ke skutečnosti, že poskytovatel dotace, Město Kadaň, je akcionářem příjemce dotace, a proto by se Město Kadaň účastnilo rozhodování či by bylo alespoň informováno o likvidaci či přeměně příjemce dotace (viz zejména ustanovení § 353 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle něhož *akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní*, ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. j) tohoto zákona, podle něhož *do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a dle písm. q) téhož ustanovení do působnosti valné hromady náleží rovněž rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.*) Jakožto poskytovatel dotace dále Město Kadaň musí být informováno dle ustanovení § 39a zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož *osoba zúčastněná na přeměně, která je příjemcem veřejné podpory, je povinna nejpozději do dne zveřejnění projektu přeměny podle § 33 nebo jeho uveřejnění podle § 33a oznámit zahájení přípravy přeměny poskytovateli veřejné podpory, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.* Z uvedeného vyplývá, že Město Kadaň by bylo o přeměně či zrušení příjemce dotace s likvidací informováno, i když informační povinnost není ve smlouvě stanovena.

Dále krajský úřad považuje za podstatné, že dotace ve formě příspěvku je vyplácena zpětně, na základě předložení přehledové tabulky průběžného plnění podmínek smlouvy, průběžného vyúčtování (bod 4.2 Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy), uhrazení poplatků za odpady uložené novými původci na skládku poskytovateli dotace (bod 4.3 Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy) a především až po podepsání protokolu z průběžné kontroly dle evidence odpadů vedené příjemcem dotace. Příspěvek je tudíž vyplácen až po kontrole splnění všech podmínek pro jeho vyplacení. Vzhledem k takto stanoveným podmínkám pro vyplacení dotace nepochybně ze skutečnosti, že smlouva nestanoví povinnosti příjemce v případě přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací, riziko neoprávněného použití prostředků dotace (nenaplnění účelu dotace). Krajským úřadem shledaný rozpor smlouvy s ustanovením § 10a odst. 5 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů proto nezpůsobuje újmu veřejnému zájmu, který musí být v řešeném případě konkrétně spatřován v naplnění cíle poskytnuté dotace v souladu s preambulí smlouvy – účelném využití skládky odpadů Tušimice. Dle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu *jestliže po zahájení přezkumného řízení správní orgán dojde k závěru, že ačkoli rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jeho zrušením nebo změnou vznikla některému účastníkovi, který nabyl práva z rozhodnutí v dobré víře, ve zjevném nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, řízení zastaví.* Krajský úřad proto uzavírá, že v případě meritorního rozhodování při vážení újmy dle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu, by krajský úřad neshledal újmu veřejnému zájmu, kterou by bylo možno poměřovat s újmu vzniklou účastníkům řízení zrušením veřejnoprávní smlouvy.

Vyhodnocení odkazů na soukromoprávní režim smlouvy

Dále krajský úřad shledal, že v záhlaví na straně 1 smlouvy je odkazováno na ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odkaz na shodné ustanovení je uveden též v odstavci 9.2 Čl. IX *Závěrečná ustanovení* smlouvy, kde

je mezi smluvními stranami sjednáno, že závazkový právní vztah založený smlouvou se bude řídit občanským zákoníkem. Krajský úřad tato ujednání hodnotí jako právní omyl smluvních stran, které si při jednání o uzavření smlouvy neuvědomily, že příspěvek je dotací ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a smlouvu uzavíraly v dobré víře jako soukromoprávní, byť s využitím pojmů zakotvených ve veřejném právu. Jak krajský úřad poznamenává i dále v tomto Usnesení, v případě takto ojedinělé a zvláštní smlouvy je obtížné určit, zda se jedná o smlouvu soukromoprávní či veřejnoprávní. Krajský úřad považuje za důležité, že smlouva obsahuje stěžejní náležitosti kogentní právní úpravy veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zamýšlená soukromoprávní úprava tak neodporuje kogentní úpravě veřejnoprávní. Použití občanského zákoníku v případě veřejnoprávních smluv je rovněž kogentně vymezeno v ustanovení § 170 správního řádu. Krajský úřad by proto citované odkazy na soukromoprávní režim smlouvy nepovažoval v případě meritorního přezkumu za důvod pro zrušení těch ustanovení smlouvy, v nichž jsou obsaženy, byť jsou oddělitelná od ostatních ustanovení (§ 165 odst. 3 správního řádu).

Krajský úřad učinil výše uvedené úvahy „*obiter dictum*“ součástí odůvodnění tohoto Usnesení s ohledem na patrnou obavu účastníků řízení, že v důsledku nahlížení na smlouvu jako na veřejnoprávní, nastává povinnost k vrácení příspěvku společností Skládky Tušimice. Tento názor patrně vyvěrá z ujednání Čl. V. *Vrácení příspěvku* odstavec 5.1 smlouvy. Podle tohoto ujednání *za podmínky nabytí právní moci rozhodnutí příslušného správního úřadu, kterým bude prohlášeno poskytování účelové dotace dle této smlouvy za odporující právnímu předpisu, se příjemce zavazuje obdrženy příspěvek či jeho část odporující právnímu předpisu vrátit poskytovateli ve smlouvou stanovené lhůtě.* Krajský úřad nesdílí názor, že by citované ujednání dopadalo na situaci, kdy bude smlouva shledána smlouvou veřejnoprávní či kdy bude dokonce v důsledku své veřejnoprávní povahy podrobena správnímu přezkumu pro pochybnost o zákonnosti. Z formulace citovaného ujednání je dle názoru krajského úřadu zřejmé, že by se uplatnilo v případě, kdy by samotné poskytnutí příspěvku, jakožto veřejné podpory, bylo byť i jen zčásti shledáno „nedovoleným“ bez ohledu na to, zda podpora byla poskytnuta na základě smlouvy veřejnoprávní (dotace) či soukromoprávní (dar).

Vypořádání návrhů účastníků řízení na provedení důkazů

Město Kadaň navrhlo ve svém vyjádření ze dne 23. 3. 2021 provedení důkazu výsledkem Mgr. Martina Šimerdy a Mgr. Jana Losenického. Navrženými důkazy mělo být prokázáno, že úmyslem účastníků bylo uzavřít smlouvu soukromoprávní, což mohou dosvědčit výše uvedené osoby, které se zúčastnily jednání o uzavření smlouvy, přičemž během těchto jednání neprojevily vůli k tomu, aby smlouva byla uzavřena jako veřejnoprávní, ale obě vnímaly smlouvu jako soukromoprávní (viz bod 1.6 citovaného vyjádření). Totožný návrh na provedení důkazu učinila společnost Skládky Tušimice v bodě 16. svého vyjádření ze dne 5. 3. 2021.

Krajský úřad k oběma uvedeným návrhům uvádí, že vyhodnotil provedení důkazu výsledkem Mgr. Martina Šimerdy a Mgr. Jana Losenického jako nadbytečné. Krajský úřad nepovažuje pro posouzení své pravomoci pro přezkum smlouvy za podstatné prokazovat, zda fyzické osoby jednající za účastníky o uzavření smlouvy byly přesvědčeny, že sjednávají soukromoprávní smlouvu. Krajský úřad nerozporuje tvrzení účastníků, že tyto osoby zastávaly názor, že jednají o smlouvě soukromoprávní a o možnosti, že práva a povinnosti, které má smlouva založit, jsou dle svého obsahu právy a povinnostmi veřejnoprávními, vůbec neuvažovaly. Posouzení, zda určitý právní vztah spadá do oblasti práva veřejného, je v některých případech složité a provázené spory, a proto je věrohodné tvrzení účastníků, že měli v úmyslu uzavřít soukromoprávní smlouvu a nebyli si vědomi veřejnoprávní povahy smluvního vztahu. Otázka vůle a úmyslu jednajících osob není významná pro posouzení skutečné povahy příspěvku dle smlouvy. Účel příspěvku je neobvyklý ba ojedinělý, čímž lze vysvětlit nesprávné určení

soukromoprávního režimu smlouvy. Vzhledem k uvedenému krajský úřad navržené důkazy neprovedl.

Dále účastníci shodně navrhli provedení důkazu usneseními Zastupitelstva Města Kadaň č. 215/2018 a č. 216/2018, ze dne 13. 12. 2018, k prokázání skutečnosti, že z obsahu těchto usnesení se nepodává vůle zastupitelstva Města Kadaň k tomu, že by smlouva měla být považována za smlouvu veřejnoprávní o poskytnutí dotace. Výpis z citovaných usnesení je součástí správního spisu a je podkladem rozhodnutí. Krajský úřad konstatuje, že text usnesení je z hlediska vyjádření vůle uzavřít soukromoprávní smlouvu neutrální, neobsahuje žádnou indicii (například odkaz na příslušné zákonné ustanovení), z níž by bylo možno seznat vůli uzavřít soukromoprávní či naopak veřejnoprávní smlouvu. Navíc, ani tato skutečnost není významná pro posouzení povahy příspěvku jako dotace.

Dále oba účastníci předložili jako důkazní prostředek čestná prohlášení fyzických osob, které vedly jednání o uzavření smlouvy k prokázání skutečnosti, že vůlí (úmyslem) účastníků bylo uzavření soukromoprávní smlouvy. Jedná se o čestné prohlášení Mgr. Martina Šimerdy, ze dne 14. 4. 2021, předložené společností Skládka Tušimice jako příloha vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 4. 2021. Dále se jedná o čestné prohlášení Mgr. Jana Losenického, ze dne 15. 4. 2021, předložené Městem Kadaň jako příloha vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 4. 2021. Tato čestná prohlášení jsou podkladem rozhodnutí, neboť vypovídají spolu s vyjádřeními účastníků o průběhu jednání o uzavření smlouvy (o podobě návrhu smlouvy). Krajský úřad považuje čestná prohlášení za věrohodná v tom směru, že jednající fyzické osoby měly v úmyslu uzavřít soukromoprávní smlouvu a nebyly si vědomy veřejnoprávní povahy smluvního vztahu. Tento úmysl však není významný pro posouzení povahy příspěvku jako dotace.

Vypořádání námitek účastníků řízení

Město Kadaň pod bodem 1.10 až 1.12 vyjádření, ze dne 22. 3. 2021, polemizuje s podnětem Ing. Jany Hladové, ze dne 2. 11. 2020, k přezkoumání souladu smlouvy s právními předpisy podle ustanovení § 165 a násl. správního řádu. Vypořádání citovaného podnětu však není předmětem tohoto řízení. Jedná se o podnět k zahájení řízení, nikoliv o podklad rozhodnutí či vyjádření účastníka řízení. Krajský úřad proto body 1.10 až 1.12 vyjádření Města Kadaň v odůvodnění tohoto rozhodnutí nevypořádá, neboť nemají vztah k předmětu řízení, kterým je přezkum zákonnosti veřejnoprávní smlouvy, nikoliv právní názory a hodnocení vyslovené v citovaném podnětu. Totéž se týká bodů 30. až 34. vyjádření společnosti Skládka Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, označených jako „argumentace na podnět“.

K bodu 3. až 5. vyjádření společnosti Skládka Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodu 1.4 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021

K námitce vedení řízení nesprávným odborem Krajského úřadu Ústeckého kraje sděluje krajský úřad následující.

Příloha č. 1 organizačního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) nazvaná „Rámcové náplně činností odborů a oddělení krajského úřadu“ je již ze své podstaty pouze obecným velmi generalizovaným soupisem činností a nelze v ní přesně a doslovně obsáhnout každou z jednotlivých činností. I z tohoto důvodu lze pochopit jeho chybnou interpretaci předkládanou společností Skládka Tušimice, která patrně nedopatřením necituje celé ustanovení ze shora uvedené rámcové náplně oddělení správních činností Odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu KÚÚK, které zní „posuzuje veřejnoprávní smlouvy z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem a rozhoduje o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv v rozsahu působnosti oddělení, zejména přestupkové agendy, obecní policie, evidence obyvatel, základních registrů, řeší spory z veřejnoprávní smlouvy“. Odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu KÚÚK tedy sice

přísluší posuzovat veřejnoprávní smlouvy, avšak pouze veřejnoprávní smlouvy spadající do věcné působnosti oddělení správních činností. Naopak ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů stanoví, že „Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci rozhoduje podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti, je-li smluvní stranou obec nebo svazek obcí, jehož členem není hlavní město Praha, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má svazek obcí sídlo.“ Odkaz předmětného ustanovení v rámci náplní činností nalezneme v článku „D/ ODBOR EKONOMICKÝ“, kapitole 8. „Věci, ve kterých je odbor odvolacím orgánem nebo ve kterých rozhoduje na základě mimořádných opravných prostředků (včetně přestupků)“ odst. 8. 4. písm. g), kde je uvedeno, že právě odbor ekonomický „rozhoduje ve správním řízení řešení sporů z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle ustanovení §10b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“. Správní řízení v dané věci byl oprávněn zahájit odbor ekonomický. Námitka nesprávného odboru je tedy lichá.

K bodu 6. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021

K tvrzené absenci záznamu o oprávněné úřední osobě krajský úřad uvádí.

Jedná se patrně o nedorozumění vzniklé na základě emailové komunikace ze dne 20. a 26. 1. 2021 mezi krajským úřadem a zástupcem společnosti Skládky Tušimice, která je součástí spisu. Záznam o oprávněné úřední osobě nebyl zařazen mezi dokumenty ze spisu, které krajský úřad zaslal zástupci společnosti Skládky Tušimice emailem ze dne 26. 1. 2021. Záznam o oprávněné úřední osobě, kterou je Ing. Lenka Knorrová, byl dle soupisu písemností ve spisu vedeného dle ustanovení § 17 odst. 1 správního řádu vložen do spisu dne 8. 12. 2020.

K bodům 7., 8. a 36. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodům 1.5 a 2.2 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021

Účastníci shodně navrhuji, aby s ohledem na soukromoprávní povahu smlouvy, která je zřejmá z argumentace uvedené v jejich vyjádřeních, bylo přezkumné řízení zastaveno pro nedostatek pravomoci krajského úřadu. Dále s odvoláním na příslušná ustanovení správního řádu a občanského zákoníku zdůrazňují, že smlouva musí být posouzena podle svého skutečného obsahu.

Krajský úřad k tomuto uvádí, že právě na základě systematického posouzení smlouvy podle jejího obsahu dospěl k závěru, že se jedná o smlouvu veřejnoprávní o poskytnutí dotace. Dle preambule smlouvy jsou společností Skládky Tušimice, jakožto příjemce příspěvku, společně s městem Kadaň, jakožto poskytovatelem příspěvku, vedeni při uzavření smlouvy společným záměrem na účelném využití skládky. Účelným využitím skládky se dle preambule smlouvy z pohledu zájmů obou smluvních stran rozumí co nejeekonomičtější naplnění kapacity skládky, které zajistí Městu Kadaň zvýšený příjem z titulu úhrad poplatku za ukládání odpadu na skládce a společností Skládky Tušimice zvýšení rentability hospodaření. Obou uvedených cílů bude dosaženo díky zvýšení množství ukládaných odpadů. Podmínkou zvýšení množství ukládaných odpadů je dle preambule snížení cen za ukládání odpadů na skládce. Dle preambule bez poskytnutí příspěvku na činnost formou účelové dotace na úhradu zvýšených nákladů z prostředků obce není společnost Skládky Tušimice schopna zajistit plnění smlouvy. Dle krajského úřadu z uvedeného vyplývá, že účelem příspěvku je umožnit společnosti Skládky Tušimice snížit ceny za ukládání odpadů na skládce a tím získat nové původce odpadu, kteří dosud ukládali odpad na jiných skládkách. Získáním nových původců je plnění hospodářský cíl společnosti Skládky Tušimice. Jedná se o podporu podnikatele zvyšující jeho konkurenceschopnost na trhu. Získání nových původců odpadů je dotačním projektem podobně jako např. nákup nového zemědělského stroje. V obou případech sleduje žadatel

o dotaci svůj vlastní ekonomický zájem, zatímco poskytovatel dotace sleduje celospolečensky uznaný veřejně prospěšný cíl. Město Kadaň touto podporou sleduje veřejně prospěšný fiskální cíl – zvýšení příjmů z poplatků za ukládání odpadu na skládku.

V Čl. IV. *Podmínky poskytnutí a výše příspěvku* smlouvy jsou upraveny podmínky, které musí být splněny před vyplacením příspěvku. Společnost Skládky Tušimice musí Městu Kadaň doložit objem odpadu uloženého na skládku novými původci a splnit vůči Městu Kadaň veřejnoprávní poplatkovou povinnost.

Dle krajského úřadu skutečnost, že podmínkou vyplacení příspěvku je splnění veřejnoprávní poplatkové povinnosti příjemcem, nelze považovat za obchodněprávní vztah, jakousi obdobu kupní smlouvy. Jedná se o podmínku poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 10a odst. 5 písm. i) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nutnou pro jistotu dosažení fiskálního cíle příspěvku. Stanovení takovýchto podmínek je pro obsah dotační smlouvy typické (byť se obvykle nejedná o zaplacení poplatku, ale např. o povinnost získat kolaudační souhlas). Práva a povinnosti stanovené v dotační smlouvě jsou vždy vzájemné a při splnění smluvních podmínek vzniká na vyplacení dotace právní nárok. Nelze proto tvrdit, že tato vzájemnost je důkazem soukromoprávní povahy smlouvy. Vrchnostenské postavení poskytovatele dotace se v textu dotační smlouvy výslovně projevuje obvykle jen v rámci ujednání o postupech v případě porušení rozpočtové kázně (viz ustanovení § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). V případě příspěvku v řešeném případě, který je dotací poskytovanou *ex post* po prokázání a kontrole splnění veškerých smluvních podmínek, však smlouva ujednání poukazující na vrchnostenské postavení Města Kadaň obsahovat nemusí.

Na základě uvedeného výkladu smlouvy nemá krajský úřad pochyb, že smlouva je smlouvou veřejnoprávní a že je dána pravomoc krajského úřadu k jejímu přezkumu.

K bodům 9. a 10. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodu 1.6 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021

Dle názoru účastníků musí být při výkladu obsahu smlouvy základním výkladovým vodítkem skutečná vůle smluvních stran.

Krajský úřad tento názor účastníků neakceptuje. Takové posuzování obsahu smluv je netransparentní, pro třetí osobu zcela nezachytitelné a v neposlední řadě manipulovatelné v čase. O tom, v jakém pořadí mají být používány výkladové metody při interpretaci smluv, judikoval již i Nejvyšší soud České republiky, který ve svém rozsudku ve věci sp. zn. 25 Cdo 1569/99, ze dne 22. 8. 2001, konstatoval, že pokud může o významu právního jednání vzniknout pochybnost zákon „...pro takový případ formuluje výkladová pravidla, která ukládají soudu, aby tyto pochybnosti odstranil výkladem založeným na tom, že vedle jazykového vyjádření právního úkonu vyjádřeného slovně podrobí zkoumání i vůli jednajících osob. Jazykové vyjádření právního úkonu zachycené ve smlouvě je proto nejprve vykládáno prostředky gramatickými (z hlediska možného významu jednotlivých použitých pojmů), logickými (z hlediska vzájemné návaznosti použitých pojmů) či systematickými (z hlediska řazení pojmů ve struktuře celého právního úkonu). Kromě toho lze obsah právního úkonu posoudit i podle vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy, avšak za podmínky, že tato vůle není v rozporu s tím, co plyne z jazykového vyjádření úkonu.“

Posuzovat význam právního jednání dle vůle stran je tedy až dodatečnou možností, pokud primárně užitý gramatický, logický či systematický výklad psaného textu neposkytnou dostatečnou odpověď. V tomto případě však jazykovým výkladem smluvního ujednání účastníků nelze dospět k jinému závěru, než že se jedná o smlouvu o poskytnutí dotace. O obsahu tohoto ujednání nemůže vzniknout pochybnost, kterou by bylo nutné odstranit zkoumáním vůle účastníků v době uzavření smlouvy. Tvzení účastníků, že neměli v úmyslu uzavřít smlouvu o dotaci, ale soukromoprávní smlouvu o poskytnutí plnění za plnění,

neodpovídá jejich písemnému projevu, neboť pojmy použité k jazykovému vyjádření obsahu úkonu jsou natolik jednoznačné, že z nich nelze, ani s přihlédnutím k tvrzené vůli účastníků, usuzovat na záměr, že měli v úmyslu uzavřít *de facto* obchodněprávní vztah. Takový výklad tohoto právního úkonu by byl v rozporu s jazykovým projevem vůle. Odkaz na judikaturu obsažený ve vyjádření společnosti Skládky Tušimice je tak zcela nepřiléhavý, neboť v případě citovaného usnesení Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 4152/19 byl konstatován rozpor s tím, jak by právní úkon vnímala osoba v běžném postavení adresáta právního úkonu a navíc byla odlišná vůle smluvních stran podchycena i dalšími listinnými důkazy (obsahem zprostředkovatelské smlouvy). Předmětný judikát tedy dopadá na situaci, která je do jisté míry hraničním posouzením a je podepřena dalšími důkazy a nelze jej aplikovat na případ, kdy veškerá vodítka jasně poukazují na smlouvu o poskytnutí dotace a vůle stran, která je v rozporu s obsahem smlouvy včetně její preambule, stojí zcela osamoceně. Podrobněji viz vypořádání bodů 7., 8. a 36. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodům 1.5 a 2.2 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021.

K bodu 11. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021

V tomto bodě společnost Skládky Tušimice cituje ustanovení § 170 správního řádu, kde je vymezen rozsah použití občanského zákoníku při postupu podle části páté správního řádu upravující veřejnoprávní smlouvy.

Tuto argumentaci hodnotí krajský úřad jako nelogickou, neboť za účelem vyvrácení veřejnoprávního charakteru smlouvy odkazuje na ustanovení § 170 správního řádu, které se vztahuje pouze na právní režim veřejnoprávních smluv.

K bodu 12. až 16. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021

V těchto bodech společnost Skládky Tušimice opakuje své stanovisko, že pro výklad smlouvy je nutno vedle zjištění skutečného obsahu smlouvy použít výkladové pravidlo skutečné vůle smluvních stran. Společnost Skládky Tušimice cituje závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu, ze dne 28. 11. 2013, č.j. 7 Afs 98/2013-22, kde se uvádí: „*K tomu, aby bylo možné smlouvu označit za veřejnoprávní, je třeba, aby se jednalo v souladu s definicí obsaženou v ust. § 159 odst. 1 správního řádu o smlouvu, kterou se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouva tak vzniká již ze zákona naplněním stanovených znaků. Rozhodující pro charakter určité smlouvy jako veřejnoprávní není to, jak je v právním předpise, který její uzavření předpokládá, označena, ale jaký je, resp. má být, její obsah, kterým musí být založení, změna nebo zrušení práv a povinností v oblasti veřejného práva.*“

Krajský úřad k těmto bodům odkazuje na vypořádání bodů 7., 8. a 36. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodům 1.5 a 2.2 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021. Pro úplnost krajský úřad uvádí, že samotná skutečnost, kdy jednání o poskytnutí a předmětu dotace zahájila společnost Skládky Tušimice, jakožto žadatel o dotaci, a navrhla i text smlouvy, rovněž nemá žádný dopad na hodnocení, že ve smlouvě sjednaný příspěvek má povahu dotace.

K bodu 17. až 20. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodu 1.7 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021

Společnost Skládky Tušimice v těchto bodech předkládá hodnocení obsahu předmětné smlouvy. Společnost Skládky Tušimice poukazuje na 3 pasáže smlouvy, ze kterých má být jednoznačný soukromoprávní charakter smlouvy. Jedná se o následující.

V záhlaví a v odstavci 9.2. smlouvy uvedený odkaz na dohodu stran o tom, že jde o smlouvu „nepojmenovanou“ dle občanského zákoníku. Dle názoru krajského úřadu zde v důsledku chybné právní kvalifikace povahy příspěvku dochází k rozporu smluvního ujednání s veřejným

právem. V takovém případě má přednost kogentní veřejnoprávní norma. Sám občanský zákoník ostatně v ustanovení § 1725 věta druhá hovoří o tom, že „V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.“ Hranici smluvní svobody tedy tvoří celý právní řád, nejen občanský zákoník, přičemž smluvní svobodu omezují a jednoznačné meze stanovují kogentní ustanovení všech zákonů, tedy i zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je v ustanovení § 10 odst. 3 uvedeno, že „Dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34 odst. 1, lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu.“ Smluvní ujednání stran o tom, že se jejich vztah bude řídit výhradně občanským zákoníkem, tedy nemohou mít přednost před platnými normami veřejného práva.

Druhým argumentem má být v záhlaví smlouvy uvedený odkaz na ustanovení § 85 písm. j) zákona o obcích. Sama společnost Skládky Tušimice ve svém vyjádření poukazuje na to, že dané ustanovení je pro posuzovanou smlouvu zcela nepoužitelné, neboť taxativně vymezuje „smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitélského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnost“. V daném případě se však nejedná o žádnou z těchto smluv a v záhlaví uvedený odkaz je tak nutné posuzovat tak, jako by *de facto* uveden nebyl, neboť nemá žádnou právní relevanci.

Posledním argumentem má být v záhlaví uvedené ustanovení § 9 odst. 1 písm. h) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předmětné ustanovení skutečně hovoří o tom, že se z rozpočtu obce hradí „výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec...“. Předmětné ustanovení však nehovoří o tom, jakým způsobem se tyto výdaje hradí, když tímto způsobem je typicky právě poskytnutí dotace dle ustanovení § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, když na podporu těchto veřejně prospěšných činností jsou poskytovány dotace a návratné finanční výpomoci.

V souvislosti s argumentací společnosti Skládky Tušimice nelze nepřipomenout, že v celé smlouvě jsou užívány pojmy a ujednání odpovídající veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, které se v soukromoprávních smlouvách neužívají. Těmito pojmy a formulacemi jsou např. již v nadpisu uvedené označení, že jde o účelovou dotaci, označení smluvních stran jako poskytovatel a příjemce, v čl. I definovaný předmět smlouvy, tedy poskytnutí účelové dotace, či v čl. IV. zohledněná pravidla *de minimis* dle Nařízení komise (ES) č. 1407/2013, která se také na běžné obchodní vztahy nepoužijí.

K bodu 21. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021

K citovanému judikátu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Af 205/2011 – 78 je třeba konstatovat, že jde o rozhodnutí v judikatuře osamoceně, nejedná se o kontinuální judikaturu nejvyšších soudů a toto navíc na danou situaci nedopadá. V popisovaném případě rozhodoval Krajský soud v Brně výhradně o otázkách daňových, resp. daně z příjmu a v konkrétním případě šlo o ojedinělý případ, kdy Zlínský kraj poskytoval občanskému sdružení kompenzaci z dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve spojitosti se zaviněným omezením činnosti. Taková kompenzace nebyla dotací, neboť Zlínský kraj byl konečným příjemcem dotace. V dané věci nadto existovalo přímé sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu, ze dne 23. 7. 2010, ze kterého vyplynulo, že dotace na výdaje související s přípravou a výstavbou průmyslové zóny Holešov poskytlo ministerstvo pouze Zlínskému kraji a rovněž souhlasilo, aby z této dotace Zlínský kraj hradil i plnění dle soukromoprávní dohody (uzavřené mezi Zlínským krajem a žalobcem), která byla součástí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem podle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku mezi žalobcem jako prodávajícím a Zlínským krajem jako kupujícím. Šlo tedy o diametrálně odlišný případ.

Naopak konstantní judikatura Nejvyššího správního soudu jednoznačně dochází k tomu závěru, že veškeré smlouvy o poskytnutí dotace z veřejných zdrojů jsou smlouvami veřejnoprávními. Jde např. o rozsudek ve věci čj. 9 Afs 38/2013-53, ze dne 7. 11. 2013, kde Nejvyšší správní soud uvedl, že „Obsahem smlouvy o poskytnutí dotace je poskytnutí dotace z veřejných zdrojů, jejichž správa se řídí veřejnoprávními předpisy.... Kategorizace veřejnoprávních smluv provedená v § 160 až § 162 správního řádu na smlouvy koordinační (§ 160), subordinační (§ 161) a smlouvy mezi subjekty soukromého práva, tzn. účastníky správního řízení, resp. osobami, které by byly účastníky správního řízení, kdyby probíhalo (§ 162), není vyčerpávající, a není proto vyloučeno, aby zvláštní zákony upravovaly další typy veřejnoprávních smluv, s nimiž správní řád v § 160 až § 162 nepočítá. To však neznamená, že by spor z takové smlouvy nemohl být řešen podle příslušných ustanovení správního řádu, jak tvrdí žalobce.“ Z rozsudku Nejvyššího správního soudu, ze dne 16. 6. 2016, čj. 10 Afs 49/2016-33, pak plyne, že „Sporem z právních poměrů při poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ve smyslu § 10b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb., je jak spor z veřejnoprávní smlouvy o plnění, tak další spory s veřejnoprávní smlouvou související, včetně řízení, jehož předmětem je zrušení veřejnoprávní smlouvy.“ Je tedy nepochybné, že poskytnutí dotace je dle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu veřejnoprávní smlouvou.

K bodům 22. až 29. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, a bodům 1.8 a 1.9 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021

Vyjádření společnosti Skládky Tušimice dále uvádí judikáty Nejvyššího správního soudu, které se týkají podstatných znaků veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace ve vztahu ke smluvní volnosti stran a nadřazenému postavení poskytovatele dotace. Oba účastníci argumentují vzájemností plnění a rovností stran dle smlouvy. Za podstatnou též považují účastníci skutečnost, že smlouva byla navržena společností Skládky Tušimice, jakožto příjemcem příspěvku.

Krajský úřad konstatuje, že jednostranné stanovení podmínek poskytovatelem se uplatňuje v případě programově poskytovaných dotací, kde je konkrétně nastaven program, od kterého není možné se odchýlit. V případě individuální dotace, jak je tomu v daném případě, již může docházet k určitému jednání, které připomíná konsenzuální jednání o obsahu smlouvy. Předmět dotace je v individuálních případech řešen s konkrétním žadatelem a na parametrech dotace tak musí panovat vzájemná shoda. Krajský úřad k těmto bodům pak dále odkazuje na vypořádání bodů 7., 8. a 36. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021, k bodům 1.5 a 2.2 vyjádření Města Kadaň, ze dne 23. 3. 2021. Předložení návrhu smlouvy lze hodnotit jako předložení žádosti o dotaci, jak učinil krajský úřad výše při posuzování zákonnosti postupu před uzavřením smlouvy. Návrh smlouvy obsahuje rovněž „projekt“, na který je příspěvek žádán – získání nových původců odpadu. Předložením návrhu smlouvy společností Skládky Tušimice tak byl zahájen proces poskytnutí dotace.

K bodu 35. vyjádření společnosti Skládky Tušimice, ze dne 5. 3. 2021

Společnost Skládky Tušimice v tomto bodě konstatuje k odstavcům 4.6 a 4.7 smlouvy, kde je uvedeno, že příspěvek je poskytován za využití pravidla de minimis ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1407/2013, ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, že „veřejnou podporou je jakékoliv plnění ze státních a veřejných prostředků, včetně darů (tedy soukromoprávního prostředku), včetně plnění úroků, plnění za méně než obvyklou cenu apod.“. Skládky Tušimice uzavírá, že využití pravidla de minimis nelze vykládat tak, že plnění ze smlouvy je dotací.

Krajský úřad k tomuto uvádí, že veřejná podpora je takové plnění, kde je narušena rovnováha subjektů a soukromý subjekt z veřejných prostředků získává více, než by měl, a to na úkor ostatních soukromých subjektů. Lze souhlasit, že takovou povahu může mít i plnění na základě

soukromoprávní darovací smlouvy. Pokud by se však v daném případě jednalo o běžný obchodní vztah, jak společnost Skládku Tušimice tvrdí v bodě 27. vyjádření, jistě by ve smlouvě nebylo zakotveno ujednání o využití pravidla de minimis. Skládku Tušimice dále uvádí, že veškeré body týkající se veřejné podpory a výjimky de minimis byly do smlouvy uvedeny pouze z opatrnosti. Takové vyjádření však v samotné smlouvě chybí. Smlouva naopak vážně a seriózně konstatuje, z jakých důvodů je veřejná podpora (dotace) slučitelná s trhem EU na základě výjimky de minimis. Krajský úřad k tomuto bodu uzavírá, že využití pravidla de minimis v daném případě koresponduje s povahou smlouvy jakožto veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

K vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí ze dne 19. 4. 2021

Účastníci ve vyjádření k podkladům rozhodnutí zdůraznili, že smlouva má soukromoprávní povahu a předložili čestná prohlášení k prokázání této skutečnosti. Pro případ, že by krajský úřad hodnotil nadále smlouvu jako veřejnoprávní, navrhl postup dle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu (zohlednění dobré víry a vážení újmy vzniklé zrušením veřejnoprávní smlouvy).

S předloženými čestnými prohlášeními se krajský úřad vypořádal výše v odůvodnění usnesení v části „Vypořádání návrhů účastníků na provedení důkazů“. Postup dle ustanovení § 94 odst. 4 správního řádu je bezpředmětný vzhledem k důvodu zastavení řízení. Přesto se krajský úřad výše v odůvodnění, v zájmu dobré správy otázkou vzniku újmy veřejnému zájmu a dobré víry účastníků řízení, zabýval v částech „Posouzení souladu smlouvy se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (nad rámec důvodu pro zastavení řízení)“ a „Vypořádání návrhů účastníků řízení na provedení důkazů“.

Krajský úřad shrnuje, že na základě provedeného vypořádání shledal námitky nedůvodnými. Žádný z argumentů uplatněných účastníky nevyvrací závěr, že smlouva zakládá práva a povinnosti v oblasti veřejného práva, neboť příspěvek má povahu dotace.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení se v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat, neboť je v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 poslední věta správního řádu pouze poznamenáváno do spisu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Lenka Knorrová
vedoucí oddělení
správy poplatků, odvodů a daní

Doručí se:

Město Kadaň, IČ 002 61 912, se sídlem Kadaň, Mírové náměstí čp. 1, zastoupené na základě plné moci JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Ostrovského čp. 253/3

Skládka Tušimice a.s., IČ: 250 05 553, se sídlem Teplice, Úprkova čp. 3120, zastoupená na základě plné moci společností PPS advokáti s.r.o., IČ: 275 32 640, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí čp. 135/19